

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO

“CARTÃO CONSULTA + SEGUROS”

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de Direito, os signatários:

CONTRATADA: POLICARDMED SERV. E SOLUÇÕES EM MEDICINA EIRELI

CNPJ:	27.045.917/0001-69		
Endereço:	Rua Expedicionários, nº 148		
Bairro:	Centro	Cidade:	São João de Meriti
Estado:	Rio de Janeiro	CEP:	25.520-591

CONTRATANTE: ASSOCIADO TITULAR

Nome:			
CPF:		Nascimento:	
Endereço:			
Bairro:		Cidade:	
Estado:		CEP:	
Telefones:			
E-mail:			
Vencimento:			

ASSOCIADOS DEPENDENTES

1	Nome:		
	Nascimento:		Parentesco:
	Telefone:		
2	Nome:		
	Nascimento:		Parentesco:
	Telefone:		
3	Nome:		
	Nascimento:		Parentesco:
	Telefone:		
4	Nome:		
	Nascimento:		Parentesco:
	Telefone:		
5	Nome:		
	Nascimento:		Parentesco:
	Telefone:		

Firmam o presente contrato, para a utilização dos benefícios do Cartão Consulta da Policlínica Menino Jesus, através do qual serão concedidos descontos ao **ASSOCIADO TITULAR**, bem como, aos seus **ASSOCIADOS DEPENDENTES**, exclusivamente na sede situada no endereço acima, de acordo com os termos e condições previstas nas cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do contrato consiste em serviços médicos prestados pela CONTRATADA, da seguinte forma:

- I. APÓS O PAGAMENTO DA 1ª MENSALIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO: O cliente realizará CONSULTAS CLÍNICAS SEM CARÊNCIA** referentes às especialidades de: Angiologia, Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia, Pediatria e Urologia;

Parágrafo Primeiro: O cliente terá desconto e pagará o valor de consulta, de acordo com a tabela disponibilizada pela CONTRATADA na sede de atendimento, para as seguintes especialidades:

- I.** Alergologia, Cardiologia Infantil, Endocrinologia Infantil, Fonoaudiologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, Nutrição, Oftalmologia, Podologia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Psicologia e Reumatologia.

Parágrafo Segundo: NÃO ESTÁ COBERTO POR ESTE CARTÃO CONSULTA OS SEGUINTE SERVIÇOS:

- I. Procedimentos, pequenas cirurgias, anestésias, estética, revisão, risco cirúrgico, exame ocupacional;
- II. Laudo para INSS e CONCURSOS PÚBLICOS.

Parágrafo Terceiro: Os Associados ficam cientes de que **não estão aderindo a um plano de saúde**, mas a um serviço de operacionalização de descontos e benefícios aos consumidores aderentes.

Parágrafo Quarto: A CONTRATADA NÃO POSSUI EMERGÊNCIA, SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO, NEM ATENDIMENTO 24 HORAS.

Parágrafo Quinto: HAVERÁ LIMITE DE (1) UMA CONSULTA DIÁRIA POR CONTRATO.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS BENEFÍCIOS

Após o pagamento de algumas mensalidades os ASSOCIADOS terão direito aos seguintes serviços de saúde:

- I. **APÓS A 1ª MENSALIDADE:**
 - a. **Gratuidade para verificação de peso e pressão.**
- II. **APÓS A 2ª MENSALIDADE:**
 - a. **10% de desconto nos exames:** Laboratoriais; Eletrocardiograma; Raio X; Preventivo; Mamografia; Densitometria óssea;
 - b. **5% de desconto nos exames:** Odontologia (consultar tabela), Ultrassonografia; Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética; Ecocardiograma; Teste ergométrico; Endoscopia Digestiva Alta; Pacotes de Fisioterapia/RPG/Acupuntura
- III. **APÓS O PAGAMENTO DA 6ª MENSALIDADE:**
 - a. **Gratuidade em exames laboratoriais**, como: Ácido Úrico; Hemograma Completo; Glicose; EAS; Lipidograma; Parasitológico de fezes (EPF);
 - b. **ANUALMENTE**, será concedida a realização de 1 (um) exame por contrato (titular): Preventivo; Mamografia ou USG da Mama; PSA ou USG da Próstata; Densitometria Óssea; Eletrocardiograma (ECG) e Raio-X do tórax PA/PERFIL.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO

No ato da adesão, serão cobrados além da primeira parcela, uma taxa de adesão de acordo com o número de ASSOCIADOS. A taxa corresponde ao custo de despesas administrativas para a confecção de carnê, carteirinha, etc.

Parágrafo Primeiro: O valor do cartão consulta poderá ser pago à vista para utilização de um período anual, com 10% de desconto, ou ser parcelado em 12 vezes pelo valor integral do contrato, através de carnê, que será pago em dinheiro na sede da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: Os ASSOCIADOS farão o pagamento mensal das parcelas, bem como, o valor da taxa de franquia, de acordo com a tabela disponibilizada pela CONTRATADA na sede de atendimento, referente às especialidades descritas na Cláusula Primeira e seus parágrafos;

Parágrafo Terceiro: Não haverá devolução das importâncias pagas, ainda que não utilizados os benefícios;

Parágrafo Quarto: O valor da mensalidade será reajustado todo mês de janeiro, de acordo com o Índice de Variação de Custos Médicos Hospitalares (VCMH);

Parágrafo Quinto: O pagamento deverá ser efetuado sempre na data do vencimento, com tolerância de 5 (cinco) dias corridos, no caso de atraso, serão cobrados multa de 10% (dez por cento), além de juros de 0,033% ao dia.

CLÁUSULA QUARTA: DO ATENDIMENTO POR TELEMEDICINA

O titular e seus dependentes, devidamente cadastrados, terão direito ao benefício para o atendimento por telemedicina, conforme os termos e condições estabelecidos neste contrato.

Parágrafo Primeiro: A Telemedicina refere-se a prestação de serviço, via internet, por videoconferência, para situações clínicas agudas de baixa complexidade.

Parágrafo Segundo: Momentaneamente não haverá cobrança adicional na mensalidade do contrato pela disponibilização do serviço, entretanto, **será aplicada uma franquia por cada atendimento realizado** através do serviço de telemedicina, conforme a tabela de valores vigente no momento do atendimento.

- ✓ As condições estabelecidas nesta cláusula não eximem o paciente do pagamento de quaisquer outros valores previstos no presente contrato, que sejam decorrentes de serviços adicionais ou procedimentos realizados durante a consulta por telemedicina

Parágrafo Terceiro: Os horários de atendimento serão realizados da seguinte forma.

- ✓ As consultas realizadas durante o horário de funcionamento da clínica serão efetuadas por nossos profissionais de saúde, conforme os horários estabelecidos pela clínica.
- ✓ As consultas realizadas fora do horário de funcionamento da clínica - incluindo períodos noturnos, finais de semana e feriados - serão prestadas por parceiro da contratada (Seguros Unimed), por meio de atendimento remoto na especialidade de Clínica Médica. **O associado arcará com 50% do valor da consulta, conforme tabela contratual vigente, sendo o respectivo valor cobrado na próxima mensalidade.** O acesso ao Pronto Atendimento Digital poderá ser feito pelo aplicativo Seguros Unimed ou pelo site <https://paciente.conexasaude.com.br>.
- ✓ É importante destacar que o referido atendimento **não se configura como um serviço de urgência ou emergência**, mas sim, como uma extensão do atendimento regular em horários alternativos, **voltado exclusivamente para consultas que possam ser conduzidas de forma remota e que não exijam intervenção imediata.**

Parágrafo Quarto: Para a realização da consulta por telemedicina, o paciente deverá ter uma conexão estável à internet e um dispositivo com acesso à câmera de vídeo e som.

Parágrafo Quinto: **O serviço NÃO contempla o acompanhamento de doenças crônicas, renovação de receitas contínuas, pedidos de exames de rotina ou a prescrição de medicamentos com controle de receita.**

Parágrafo Sexto: Se durante o atendimento a contratada identificar a necessidade de buscar outros profissionais ou serviços de saúde não cobertos por este contrato, o paciente pode optar por seguir essa recomendação. Nesse caso, ele deverá procurar tais serviços e atendimentos por conta própria, com prestadores de sua escolha.

Parágrafo Sétimo: A contratada não é responsável por: (i) sugerir outras unidades de saúde ao paciente; (ii) realizar a transferência para essas unidades; (iii) garantir ou custear o atendimento em locais distintos; ou (iv) acompanhar o paciente na sua jornada para outra unidade. A responsabilidade por essas ações e seus custos é exclusivamente do contratante.

Parágrafo Oitavo: O contratante é responsável por garantir que seus dados de acesso sejam utilizados de forma adequada e não divulgados a terceiros.

Parágrafo Nono: O contratante poderá encaminhar dúvidas, solicitações e reclamações quanto ao “Atendimento Virtual” pelo telefone ou enviar mensagem para **(21) 97377-5431 (resposta em até 48h)**.

Parágrafo Décimo: O contratante consente expressamente que seus dados pessoais fornecidos para esta contratação sejam utilizados pela contratada para enviar comunicações relacionadas ao contrato e para oferecer outros serviços de saúde que possam interessá-lo. O contratante pode revogar esse consentimento e interromper o recebimento de comunicações a qualquer momento, diretamente pelo mesmo canal em que as mensagens foram enviadas.

Parágrafo Décimo primeiro: A Policardmed não se responsabiliza por falhas no atendimento decorrentes de problemas técnicos no dispositivo do paciente, incluindo, falhas de conexão à internet, problemas de hardware ou software.

CLÁUSULA QUINTA: DO CLUBE DE DESCONTOS

O Clube de Descontos será disponibilizado como um **benefício** para os associados aos **contratos** de saúde.

Parágrafo Primeiro: Somente o **titular** do contrato de saúde terá direito ao benefício do Clube de Descontos e deverão estar devidamente **cadastrados no aplicativo** próprio do Clube Policardmed para usufruir dos benefícios oferecidos.

Parágrafo Segundo: Os beneficiários terão direito aos seguintes benefícios:

- ✓ **Descontos** nas lojas cadastradas, com percentuais de desconto diferenciados de acordo com cada loja parceira.
- ✓ **Resgate de cashbacks**, que serão disponibilizados por algumas lojas parceiras.
O resgate dos cashbacks deverão ser realizados dentro do próprio aplicativo do Clube Policardmed.

Parágrafo Terceiro: A Policardmed não assume qualquer responsabilidade pelo gerenciamento, validade, ou condições dos descontos e cashbacks, **gerenciados única e exclusivamente pelas lojas parceiras**, assim, qualquer questão ou reclamação, deverão ser diretamente tratadas com a loja parceira responsável pelo benefício em questão.

Parágrafo Quarto: A Policardmed não é responsável por danos que possam decorrer de uma administração inadequada dos serviços ou de falhas nos produtos oferecidos pelos seus parceiros.

Parágrafo Quinto: A Policardmed não tem controle sobre os preços praticados, **os valores cobrados são de inteira responsabilidade dos parceiros** e podem ser ajustados a qualquer momento.

A Policardmed obriga-se a:

- a) Manter a lista de parceiros e os produtos e serviços disponíveis sempre atualizados por meio do site <https://clube.policardmed.com>.

Parágrafo Sexto: Das condições gerais do benefício:

- ✓ O Clube de Descontos, por se tratar de um **serviço terceirizado**, poderá ser encerrado ou ter suas condições modificadas a qualquer momento, sem a necessidade de comunicação prévia aos beneficiários.
- ✓ No caso de tais alterações ou encerramento, o beneficiário terá o direito de rescindir o contrato, **sem a imposição de quaisquer taxas adicionais**, desde que todas as mensalidades do contrato vigente estejam devidamente quitadas até a data da rescisão.

CLÁUSULA SEXTA: DOS SEGUROS

A POLICARDMED, como intermediadora, **oferece aos associados, de forma facultativa, benefícios assistenciais complementares por meio da Unimed e empresas parceiras, compreendendo auxílio-funeral, seguro de vida por acidente e telemedicina (em horários específicos)**. Tais benefícios têm caráter assistencial e securitário, não configurando plano de saúde, **sendo regidos pelas condições gerais da Unimed e pela tabela de benefícios vigente**.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE

A guarda do uso do cartão consulta é responsabilidade única do ASSOCIADO TITULAR, que deverá utilizá-lo e conservá-lo para que somente quem figure como titular ou dependente do cartão possa usufruir dos benefícios que o cartão oferece. Em caso de mau uso ou empréstimo do cartão fornecido, poderá o ASSOCIADO TITULAR ser civil e criminalmente responsabilizado.

Parágrafo Primeiro: Em caso de extravio ou roubo do cartão, o ASSOCIADO deverá avisar a administração do cartão consulta imediatamente, e por escrito, bem como, solicitar novo cartão, que terá um custo adicional de R\$ 5,00 (cinco) reais;

Parágrafo Segundo: o ASSOCIADO TITULAR, é o único responsável contratual perante o Cartão Consulta, responsabilizando-se civil e criminalmente pelos pagamentos e informações prestadas, inclusive referentes aos ASSOCIADOS DEPENDENTES.

CLÁUSULA OITAVA: DA VIGÊNCIA E FORMA DE RESCISÃO

O presente contrato vigorará por **tempo determinado de 12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Primeiro: Caso uma das partes tenha a intenção de rescindir o presente contrato, deverá manifestar-se expressamente por meio de notificação escrita simples, indicando o motivo da rescisão, **com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato**. Em caso de rescisão antecipada, será **aplicada multa no valor de 10% (por cento) sobre o total do contrato**, devendo os cartões ser devolvidos no ato do distrato.

Parágrafo Segundo: Haverá seu cancelamento após 30 (trinta) dias de atraso no pagamento da parcela devida, podendo ser reabilitado com o pagamento do débito em até 10 (dez) dias após o seu cancelamento;

Parágrafo Terceiro: Não será permitida a compra de novo pacote (cartão) pelo mesmo grupo familiar em casos de inadimplência, entretanto, o paciente poderá utilizar normalmente os serviços oferecidos pela Clínica, mas sem os benefícios deste cartão.

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Fica disposto neste presente contrato que:

- I. O Cartão Consulta possibilita a inclusão de até 6 (seis) ASSOCIADOS, sendo um titular e cinco dependentes;
- II. O ASSOCIADO TITULAR somente poderá incluir os pais, cônjuges e filhos como ASSOCIADOS DEPENDENTES;

- III. Poderá ser acrescentado dependente a qualquer momento, com a ciência de que somente poderá haver exclusão do mesmo, com no mínimo 6 (seis) meses, e que o mesmo não poderá ser trocado por outro dependente;
- IV. Menores de idade somente poderão se consultar com a presença do responsável;
- V. As consultas e exames podem ser realizadas por ordem de chegada ou por agendamento, a critério dos médicos;
- VI. O atendimento será realizado mediante apresentação do Cartão Consulta e de um documento de identificação com foto;
- VII. O horário de atendimento será realizado de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, e sábados até às 12h.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA PROTEÇÃO DE DADOS

Considerando a Lei de Proteção de Dados (LGPD), as partes se obrigam a observância e cumprimento das regras, inclusive no uso de **dados pessoais sensíveis** em relação aos clientes, como: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, nos termos do artigo 5º da Lei 13.709/2018.

Parágrafo primeiro: As partes concordam que a coleta e tratamento de dados, sempre que possível e recomendável, observará o **consentimento** do cliente no fornecimento de dados, que deverá ser livre, informado, inequívoco e relacionado a uma determinada finalidade, o que será feito mediante aditivos e termos específicos, de acordo com a necessidade e/ou obrigação legal de coleta de dados, conforme o **ANEXO I**.

Parágrafo segundo: As partes se comprometem a correta conservação dos dados pessoais cadastrais e sensíveis do cliente, na vigência e após o seu eventual término para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador, respeitando os prazos previstos em leis e regulamentos, nos termos do artigo 16, I da Lei 13.079/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca de São João de Meriti**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para eventual solução de quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato.

Assim acordados, assinam o presente Contrato, e declara o ASSOCIADO TITULAR que leu, compreendeu e concordou com todo o conteúdo do presente instrumento, responsabilizando-se por todos os dados informados.

São João de Meriti, ____ de ____ de 20__

CONTRATANTE: **POLICARDMED SERV. E SOLUÇÕES EM MEDICINA EIRELI**

CONTRATADA: **ASSOCIADO TITULAR**

ANEXO I

**TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
ASSOCIADO TITULAR**

_____, inscrito (a) no CPF sob nº _____, aqui denominado (a) como TITULAR, vem por meio deste, manifestar livre, informada e inequívoca autorização para o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, com finalidade determinada, para a empresa **POLICARDMED SERV. E SOLUÇÕES EM MEDICINA EIRELI**, aqui denominada como CONTROLADOR, inscrita no CNPJ sob nº 27.045.917/0001-69, de acordo a Lei nº 13.709/2018, conforme disposto neste termo:

DA COLETA E DA FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS

O tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, listados no presente termo, tem as seguintes finalidades específicas:

Coleta de dados pessoais para manutenção de cadastro e agendamento de consultas e exames, bem como para cumprir obrigações legais e regulatórias.	☐ S ☐ N
Coleta de dados sensíveis, referentes à saúde, para preenchimento da ficha de anamnese e prontuários médicos, necessários para evolução dos tratamentos e para apoiar na descrição do resultado e direcionamento no diagnóstico, e definir um prognóstico.	☐ S ☐ N
Coleta de dados para a prescrição de medicamentos.	☐ S ☐ N
Utilização dos dados para encaminhar correspondências e mensagens por meios físicos e digitais, abrangendo correio eletrônico (e-mail) e WhatsApp.	☐ S ☐ N
Utilizar dados cadastrais para a emissão de carnês de pagamento e emissão de notas fiscais.	☐ S ☐ N

Ressaltamos que é possível retirar, a qualquer tempo, o seu consentimento para o tratamento dos dados nas finalidades referidas neste Instrumento. Também será possível solicitar o acesso aos seus dados pessoais, bem como a sua retificação, eliminação, limitação do seu uso e a portabilidade dos seus dados.

☐ Estou ciente e concordo com a utilização de meus dados pessoais pela **POLICARDMED SERV. E SOLUÇÕES EM MEDICINA EIRELI**, para as finalidades citadas e autorizadas acima, o que faço expressamente por **assinatura escrita ou digital**, com validade jurídica.

São João de Meriti, _____ de _____ de _____.

Assinatura do ASSOCIADO TITULAR